

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo Peticionario v. ZACHARY LUKIN GIOCOMO; AGRIMENSOR DANIEL GÓMEZ MARRERO; ING. CARLOS R. OQUENDO RODRÍGUEZ; y FULANO DE TAL. Peticionada	CASO NÚM.: SJ2026CV00754 SALA: 904 SOBRE: Procedimiento Especial, Paralización de obra iniciada y demolición de obras construidas sin permisos, Artículo 14.1, Ley Núm. 161-2009, según enmendada
---	---

MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN Y

SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN DE VISTA EN SU FONDO

Comparece el **Municipio Autónomo de San Juan**, (en adelante el “MASJ” y/o “Municipio”), representado por su Alcalde, el Hon. Miguel Romero Lugo, por conducto de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente, expone, alega y solicita:

1. El 30 de enero de 2026, el Municipio presentó la *Petición* de epígrafe, SUMAC #1.
2. Que el 2 de febrero de 2026, señaló la vista en su fondo para este próximo lunes 23 de febrero de 2026, a las 9:00 a.m. en la Sala 904 del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
3. Que el pasado 13 de febrero de 2026, este Honorable Tribunal notificó orden para que la parte aquí compareciente “[...] presente la evidencia del diligenciamiento del emplazamiento y la Orden [...]”. SUMAC #9.
4. Que en cabal y oportuno cumplimiento mediante el presente escrito, le informamos a este Honorable Tribunal que lamentablemente a esta fecha no se ha logrado diligenciar el emplazamiento del Sr. Zachary Lukin Giocomo, quien es dueño registral de la propiedad objeto de la acción judicial que aquí nos ocupa. Sin embargo, le informamos que los suscribientes han sostenido conversaciones con quien entendemos es la representante legal de este y esta nos ha indicado que el Sr. Zachary Lukin Giocomo se encuentra fuera de Puerto Rico hasta el próximo 3 de marzo de 2026.
5. Por tanto, en ánimos de poder diligenciar el correspondiente emplazamiento, mediante el presente escrito muy respetuosamente solicitamos que se recalendarice la vista en su fondo para

una fecha entre el **9 al 27 de marzo de 2026**.

6. Conforme a lo anterior, en cabal y oportuno cumplimiento a la Orden notificada, muy respetuosamente solicitamos la correspondiente recalendarización para una de las fechas aquí propuestas.

POR TODO LO CUAL: se solicita muy respetuosamente a este Honorable Tribunal, que tome conocimiento de lo anterior, declare Con Lugar la misma; junto a cualquier otro pronunciamiento que en derecho, justicia y equidad proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Guaynabo, Puerto Rico, hoy 17 de febrero de 2026.

El Municipio no cancela sello o arancel por disposición de los Artículos 1.055 y 2.113 del Código Municipal de P.R. (Ley Núm. 107-2020, según enmendada). 21 L.P.R.A. §§ 7086, 7335.

ALDARONDO & LÓPEZ BRAS, LLC

Abogados de la Parte Peticionaria

ALB Plaza, Suite 400

16 Carretera #199

Guaynabo, Puerto Rico 00969

Teléfono: (787) 474-5447

E-mail: alb@alblegal.net

f/ Simone Cataldi Malpica

SIMONE CATALDI MALPICA

RUA Núm. 13072

Email: scataldi@alblegal.net

f/ Diorangelis Santos Rivera

DIORANGELIS SANTOS RIVERA

RUA Núm. 18470

Email: dsantos@alblegal.net